공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2014 - 048 호 2014. 3. 11.

사 건 번 호 2009제카1307

사 건 명 5개 보일러 제조·판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 귀뚜라미
경북 청도군 청도읍 월곡2길 34
대표이사 이○○
대리인 변호사 최수희, 김설이

2. 주식회사 경동나비엔
경기 평택시 세교동 437
대표이사 손○○, 최○○
대리인 법무법인(유)태평양
담당변호사 오금석, 윤성운, 신사도

3. 린나이코리아 주식회사
인천 부평구 십정동 560-2
대표이사 강○○, ○○○○○○, ○○○○○○○

4. 주식회사 대성합동지주
서울 구로구 경인로 662, 디큐브시티(신도림동)
대표이사 김○○, 차○○

5. 롯데알미늄 주식회사

서울 금천구 독산동 1005

대표이사 김△△

심의종결일 2014. 2. 12.

주 문

1. 피심인들은 건설사가 발주하는 가정용 가스보일러 구매입찰에 참여함에 있어 사전에 낙찰자, 투찰가격 등을 결정하는 행위를 하는 것과 같이 국내 가정용 가스보일러 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액: 총계 556,000,000원

1) 주식회사 귀뚜라미: 166,000,000원

2) 주식회사 경동나비엔: 148,000,000원

3) 린나이코리아 주식회사: 116,000,000원

4) 주식회사 대성합동지주: 28,000,000원

5) 롯데알미늄 주식회사: 98,000,000원

나. 납부기한: 과징금 부과고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 주식회사 귀뚜라미[1], 주식회사 경동나비엔[2], 린나이코리아 주식회사, 롯데알미늄 주식회사[3](이하 피심인을 지칭함에 있어 '귀뚜라미', '경동', '린나이', '롯데'로 각각 약칭한다)는 보일러 관련 제품을 제조·판매하는 사업을 영위하는 자들이고, 피심인 주식회사 대성합동지주[4](이하 '대성'으로 약칭한다)는 지주회사로서 각각 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> **피심인 일반현황**

(2012. 12. 31. 기준, 단위 : 백만 원, 명)

피심인명	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	종업원 수
귀뚜라미	500	307,328	20,443	46,969	285
경동	12,740	341,339	11,593	9,215	657
린나이	15,107	276,979	11,203	25,540	940
대성	8,995	30,140	3,373	4,085	46
롯데	5,189	1,043,767	33,814	18,215	1,285

* 출처: 피심인 제출자료

1) 2009. 1. 19. (구)주식회사 귀뚜라미보일러에서 주식회사 귀뚜라미로 상호가 변경되었다.

2) 2006. 9. 1. (구)주식회사 경동보일러에서 주식회사 경동나비엔으로 상호가 변경되었다.

3) 이 사건 공동행위 기간 동안 합의 및 실행에 참여한 사업자는 (구)주식회사 롯데기공이었으나, 2009. 6. 12. 롯데알미늄 주식회사에 흡수합병되었으므로, 흡수합병 전 (구)주식회사 롯데기공의 행위에 대해서는 합병 후 존속회사인 롯데알미늄 주식회사에 책임이 있다.

4) 주식회사 대성합동지주는 (구)대성산업 주식회사가 2010. 6. 30.자로 회사분할을 한 후 존속하는 회사이다. 이 사건 공동행위 기간 동안 합의 및 실행에 참여한 사업자는 (구)대성산업 주식회사였으나, 2010. 6. 30.에 회사분할되어 주식회사 대성합동지주가 존속회사가 되고, 신설회사인 대성산업 주식회사가 보일러 사업부분을 이전받았다. 분할 이전 (구)대성산업 주식회사의 행위에 대해서는 분할 후 존속회사인 주식회사 대성합동지주에게 책임이 있다.

나. 시장구조 및 실태

1) 보일러 정의 및 종류

3 보일러는 금속 밀폐된 용기 내의 물을 연료의 연소를 통해 가열하여 고온의 물 또는 수증기를 생성하고 이를 배관망을 통해 필요 부위로 이동시켜 난방용, 온수공급용 등으로 사용하도록 하는 기기이다.

4 보일러는 규모와 용도에 따라 크게 발전용, 산업용 및 가정용으로 구분되며, 연료에 따라 연탄, 기름, 가스, 전기보일러 등으로 구분된다.

2) 보일러 산업의 특성

5 보일러 산업은 난방 문화의 변화에 따라 다음과 같은 특징을 가진다.

6 첫째, 국내 난방용 보일러 시장은 온돌난방 중심의 주거문화를 바탕으로 1960~1970년대는 연탄보일러가 주종을 이루었으나, 1980년대에는 기름보일러, 1990년대부터는 가스보일러로 점차 교체되었다. 2009년 기준으로 국내 가정용 보일러시장에서 연탄, 기름, 전기보일러는 약 20%, 가스보일러는 약 80%의 비중을 차지하는 것으로 추정된다.

7 둘째, 가정용 보일러는 주택경기와 밀접한 관련이 있고, 산업용 보일러의 경우 제조기업의 공장 및 대형건물 등 기업의 설비투자와 관련이 있는 등 대체로 주택 및 건설경기에 영향을 받고, 계절적인 요인에 민감한 편이다.

8 셋째, 동절기를 앞두고 시작되는 보일러 점검 및 보수 등의 영향으로 9월부터 연말까지의 기간 동안 수요증가가 가장 높게 나타난다.

3) 가정용 가스보일러의 시장구조

9 가스보일러는 1990년대부터 국내 가정용 보일러 시장에서 주류를 형성하고 있으며, 가스보일러 시장은 2000년대 중반 이후 성장세가 다소 둔화되었으나 최근 콘덴싱 보일러[5] 등 고효율 가스보일러의 판매가 확대되고 수출이 호조를 보이면서 점차 성장세가 회복되고 있다. 가정용 보일러는 소용량이고 표준규격이기 때문에 대량생산이 가능한 반면, 산업용 보일러는 수요처가 요구하는 종류 및 규격이 다양하고 대용량이라는 특수성으로 인해 주문제작 방식으로 생산된다. 이와 같은 생산방식의 특성으로 인해 가정용 보일러 시장은 대규모 기업들이 과점을 형성하고 있으나, 산업용 보일러 시장은 다수의 중소기업들이 경쟁하고 있다. 국내 가정용 가스보일러 시장은 피심인들과 대우가스보일러 주식회사(이하 '대우'로 약칭한다) 등 6개사가 과점구조를 형성하고 있으며, 2009년 기준으로 연간 약 100만대 이상이 생산·판매되고, 시장규모는 연 3,800억 원 정도로 추정된다.

10 제조사별로 살펴보면 귀뚜라미, 경동, 린나이 등 상위 3개사가 전체 시장점유율의 70% 이상을 차지하고 있고, 롯데, 대성, 대우 등 중하위 3개사가 나머지 30% 정도를 차지하고 있다. 다만, 보일러 제조업체가 건설사 등 수요처에 직접 공급하는 특판시장에서는 가격경쟁력을 앞세운 중・하위 3개사가 50% 이상의 시장점유율을 차지하고 있다.

<표 2> **피심인들의 가정용 가스보일러 매출액**

(단위 : 백만 원)

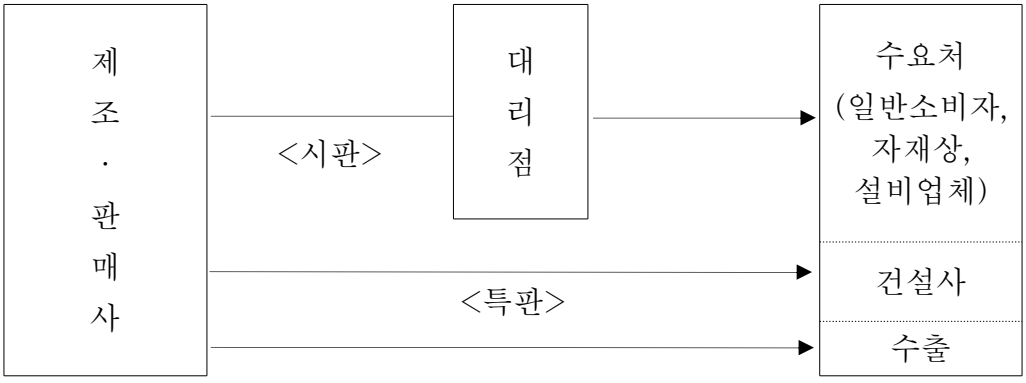
연도	형태	귀뚜라미	경동	린나이	대성	롯데	합 계
2008년	시판	84,350	77,341	64,876	24,542	21,185	272,294
	특판	14,621	6,169	7,806	12,327	14,646	55,569
	수출	1,521	21,135	4,774	5,190	2,936	35,556
	소계	100,492	104,645	77,456	42,059	38,767	363,419
2009년	시판	70,285	75,065	69,985	25,413	18,939	259,687
	특판	13,097	6,131	8,984	14,366	16,611	59,189
	수출	1,718	62,122	4,377	7,903	2,322	78,442
	소계	85,100	143,318	83,346	47,682	37,872	397,318

* 출처: 피심인 제출자료

5) 콘덴싱(condensing) 보일러는 연료를 연소하고 배출되는 배기가스에 포함되어 있는 잠열을 회수해 재사용하는 방식으로 기존 보일러 대비 열효율이 높다.

11 가정용 가스보일러의 유통경로는 아래 <그림 1>과 같이 제조사 및 판매사가 대리점 등을 통해 일반 소비자, 자재상, 설비업자 등의 수요처에 판매하는 시판경로와 건설사 등의 수요처에 직접 공급하는 특판경로가 있다. 일반적으로 시판은 기존 주택의 개·보수, 단독주택 신축 등으로 발생하는 소규모 수요처에 보일러를 공급하는 유통형태이고, 특판은 아파트 신·개축현장 등 대규모 수요처에 보일러를 공급하는 유통형태이다. 전체 시장에서 시판이 차지하는 비중은 80%이고, 특판이 차지하는 비중은 20%이다.

<그림 1> <u>가정용 보일러 유통구조</u>



12 가스보일러 특판시장에서 보일러 제조사는 연간단가 계약이나 수의계약을 통해 건설사에 제품을 납품하거나 건설사가 발주하는 최저가 입찰 등을 통해 제품을 납품하는데, 납품유형별 비중은 연간단가계약이 20%, 수의계약이 20%, 입찰을 통한 납품계약이 60%이다.

4) 가격결정 구조

13 가격을 결정하는 요소로는 원재료비, 부가기능 장착여부, 물류비 등이 있으며, 스테인리스, 동(銅) 등 원재료비가 약 60~70%를 차지하고 있어 최종가격은 원재료비 변동에 큰 영향을 받는다. 이 외에 건설사의 연간 발주횟수 및 물량, 소비자의 브

랜드 선호도, 제조사간 경쟁의 정도, 정부의 환경 분야 정책변화 등의 외부적 요인도 가격결정에 영향을 미친다.

14 시판가격은 원가에 이익을 고려하여 제조사가 기준단가표를 토대로 거래 대리점의 신용도나 거래규모 등을 고려하여 일정률을 할인하여 결정한다. 반면, 특판가격은 수요처와의 협의, 수요처가 주관하는 입찰 등을 통해 결정되는데, 대규모 수요처인 건설사가 강력한 가격협상력을 보유함에 따라 시판가격 보다 평균 20% 이상 낮게 형성되어 있다.

<표 3> 가스보일러 평균 판매단가(2009년)

(단위 : 천 원, 부가가치세 제외)

구분	일반 가스보일러		콘덴싱 가스보일러	
	대리점(시판)가격	특판가격	대리점(시판)가격	특판가격
귀뚜라미	335	279	410	365
경동	365	196	491	453
린나이	357	271	437	없음
대성	343	262	486	362
롯데	348	237	439	370

* 출처: 피심인 제출자료

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 개요

15 피심인 대성은 2008. 8. 12.~2009. 7. 31. 기간 동안[6], 나머지 피심인들은 2005. 6. 17.~2009. 7. 31. 기간 동안 건설사가 발주하는 가정용 가스보일러 구매입찰에 참

6) 피심인 대성은 2005. 6. 17.부터 2006. 8. 14. 동안에도 담합에 가담하였으나, 해당 기간은 법 제49조 제4항에 의한 처분시효(5년)가 도과하여 처분 범위에서 제외한다.

여하면서 사전에 공급물량을 예측하여 분배하기로 하고 특판시장에서의 공급가격을 시장가격 수준으로 유지하기로 합의하였으며, 이에 따라 각 입찰 건마다 낙찰예정자 등을 지정하고 투찰가격을 결정하는 방법으로 경쟁을 제한하는 합의를 하고 이를 실행한 사실이 있다.

16 이 사건 공동행위는 가정용 가스보일러 특판 시장에서 건설사들이 발주하는 가정용 가스보일러 구매입찰 건을 대상으로 이루어졌다. 특판시장에서 보일러 업체 간 경쟁으로 수익성이 악화되자, 피심인들은 2005. 6. 17. 특판 업무담당자들의 협의체인 '특우회'[7] 를 통해 저가경쟁을 자제하고 피심인들간 상호공조를 하기로 하고, 건설사의 가정용 가스보일러 발주 물량을 파악하여 합의를 실행할 입찰 건을 선정하였다.

17 이후 피심인들은 2006. 3월 주식회사 한화건설(이하 '주식회사'는 '(주)'로 약칭한다)이 발주한 '부산메가쎈텀 꿈에그린 아파트 현장' 입찰 건을 시작으로 2006. 8. 10. 벽산건설(주)가 발주한 '함안광려천 아파트 현장' 입찰 건까지 12건의 입찰에 참여함에 있어서 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 합의하여 실행하였다.

18 이어 피심인들은 2006. 8. 14. 금호산업(주)가 발주한 '안성공도 1,2단지 현장' 입찰 건에서도 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격을 합의하였으나 피심인 대성이 합의한 투찰가격보다 낮은 가격으로 투찰함에 따라 낙찰예정자인 린나이가 입찰에서 탈락하였다.

19 피심인 대성은 위 입찰 건 이후에도 저가투찰을 하였으나, 나머지 피심인들은 특우회를 해체하지 않고 이후에도 2007년 1월 경남기업(주)가 발주한 '대전대덕 테크노밸리 신축공사' 입찰 건, 2007. 12. 21. (주)신창건설이 발주한 '동두천 비바패밀리 현장' 입찰 건에서 합의를 지속하여 실행하였다. 아울러 저가투찰경쟁으로 수익성이 악화되자 피심인 대성도 2008. 8. 12. 지에스건설(주)가 발주한 '신길자이 아파트 현장' 입찰 건

7) '특우회'는 피심인들의 가스보일러 특판담당자 모임으로서 2004. 11. 19. 결성되었다. 특우회는 회원 상호간 협력 및 보일러 시장에 대한 정보공유의 목적으로 구성되었다[특우회 회칙(심사보고서 소갑 제17호증, 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 약칭한다), 특우회원 명단(소갑 제18호증)]. 피심인들 외에 대우도 가정용 가스보일러를 제조・판매하고 있으나, 대우는 보일러 생산량이 적고 특판시장에서도 입찰을 통한 제품의 납품을 거의 하지 않고 대부분 연간 단가계약 또는 수의계약으로 보일러를 납품하고 있으며, 피심인들의 특판팀과의 상호교류도 거의 없어서 피심인들은 특우회 결성 시에 대우를 제외하였다(롯데 박○○ 진술조서, 소갑 제15호증).

부터 합의에 다시 가담하였으며, 2009. 2. 19.에는 나머지 피심인들과 함께 특우회를 재결성하여 2009. 3. 20. 벽산건설(주)가 발주한 '하남시 노인복지주택 신축사업 현장' 입찰 건에 이르기까지 6건의 입찰에서 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 합의하여 실행하였다.

20 아래 <표 4>는 이 사건 공동행위와 관련된 입찰 및 계약내역, 합의참여자를 요약한 것이고, 아래 <표 5>는 특우회의 개최현황을 정리한 것이다.

<표 4> 입찰 및 계약내역

(단위 : 대, 원, 부가가치세 제외)

순번	발주자	현장명	수량	입찰일	입찰 참가업체	건별 가담업체	낙찰업체	계약일	계약금액
1	㈜한화건설	부산메가센텀 꿈에그린 아파트	1,564	2006.3.	귀,린	5개사	귀뚜라미	2006.3.06.	504,314,000
2	벽산건설(주)	천안청당동 아파트	1,647	2006.3.15.	귀,대,롯	5개사	귀뚜라미	2006.6.20.	485,519,200
3	금호산업(주)	강릉입암동 어울림 아파트	1,017	2006.5.24.	5개사	5개사	경동	2006.6.13.	302,665,000
4	금호산업(주)	안성공도 3단지 아파트	349	2006.5.24.	5개사	5개사	경동	2006.6.13.	105,705,000
5	풍림산업(주)	포항양덕 아파트	1,726	2006.6.12.	5개사	5개사	대성	2006.6.16. 2008.6.19.	603,211,500
6	풍림산업(주)	대전가오2차 아파트	452	2006.6.12.	5개사	5개사	대성	2006.6.16.	132,447,000
7	금호산업(주)	인천석남동 주공재건축	772	2006.6.20.	5개사	5개사	린나이	2006.9.11.	251,660,000
8	금호산업(주)	충주 공군관사	203	2006.6.20.	5개사	5개사	롯데	2006.7.12.	58,160,000
9	금호산업(주)	동해천곡동 아파트	190	2006.6.20.	5개사	5개사	롯데	2006.7.12.	50,156,000
10	금호산업(주)	인천마전동 아파트	163	2006.6.20.	5개사	5개사	롯데	2006.7.12.	47,081,000
11	㈜한화건설	남양주지금동 아파트 外8)	1,180	2006.7.31.	귀,경,린	5개사	경동	2006.7.	392,340,222
12	벽산건설(주)	함안 광려천 아파트	729	2006.8.10.	귀,경,대,롯	5개사	롯데	2006.8.10.	209,237,000
13	금호산업(주)	안성공도 1,2단지 아파트	733	2006.8.14.	5개사	5개사	대성	2006.8.23.	215,469,000
14	경남기업(주)	대전대덕 테크노밸리 신축공사	323	2007.1.	귀,경	귀,경	귀뚜라미	2007.2.21.	190,080,000

15	㈜신창건설	동두천 비바패밀리	364	2007.12.21.	귀,경,린	귀,경	경동	2008.1.29.	116,524,800
16	자베스건설㈜	신길자이 아파트	202	2008.8.12.	귀,경,대	귀,경,대	경동	2008.9.11.	60,000,000
17	쌍용건설(주)	노량진 1구역 재개발 아파트外[9]	2,024	2008.9.	귀,경,린	귀,경	귀뚜라미	2008.9	588,444,000
18	자베스건설㈜	검단자이 1,2단지 아파트	836	2009.2.	귀,경,대	귀,경,대	대성	2009.6.1. 2009.6.4.	193,445,000
19	㈜삼환까뮤	울산남외동 아파트	342	2009.2.20.	5개사	5개사	롯데	2009.3.3.	95,300,000
20	두산건설(주)	안양석수 한신아파트	744	2009.3.5.	귀,경,린,대	귀,경,대	대성	2009.7.31.	182,130,000
21	벽산건설(주)	하남시 노인복지주택 신축사업	224	2009.3.20.	귀,경	귀,경	경동	2009.4.9.	73,920,000
합 계			15,784						4,857,808,722

* '귀'는 귀뚜라미, '경'은 경동, '대'는 대성, '린'은 린나이, '롯'은 롯데를 지칭

<표 5> 특우회 모임 개최 현황[10]

순번	일시	장소	논의 내용
1	2005. 6. 17.	○○호텔커피숍	입찰담합 방침 논의
2	2005. 7. 22	장소 불명	입찰담합 대상 건설사 선정 등 구체적인 실행방안 논의
3	2006. 1. 12.	○○○○	
4	2006. 6. 15.	장소 불명	
5	2006. 8. 24.	○○○○	대성 견제방안 및 대성 제외 4사 공조방안 논의
6	2006. 9. 21.	○○○	
7	2006. 10. 26.	○○○	
8	2007. 2. 15.	장소 불명	
9	2007. 3. 22.	○○○○	
10	2007. 8. 23.	○○○	
11	2007. 11. 15	△△△	
12	2008. 3. 21.	○○○	
13	2008. 7. 9.	○○○	
14	2009. 1. 14.	△△△△	특우회 재결성 위한 사전모임
15	2009. 2. 19.	△△△△△	특우회 재결성

8) ㈜한화건설은 '남양주 지금동 아파트 현장', '영등포 신길동 아파트 현장', '수원 인계동 꿈에그린 아파트 현장' 등 3개 현장 입찰 건을 통합발주하였다.

9) 쌍용건설(주)는 '노량진 1구역 재개발 아파트 현장', '부산 구서동 2차 아파트 현장', '부산 사직 2지구 아파트 현장' 등 3개 현장 입찰 건을 통합발주하였다.

10) 특우회 개최현황은 2005. 6. 17.자 회비납입 현황(소갑 제19호증), 2009. 1. 31.자 회비납입 현황(소갑 제20호증), 귀뚜라미 박△△ 업무수첩 일정표(소갑 제26호증)에 각 기재된 회의일자를 종합하여 정리한 것이다.

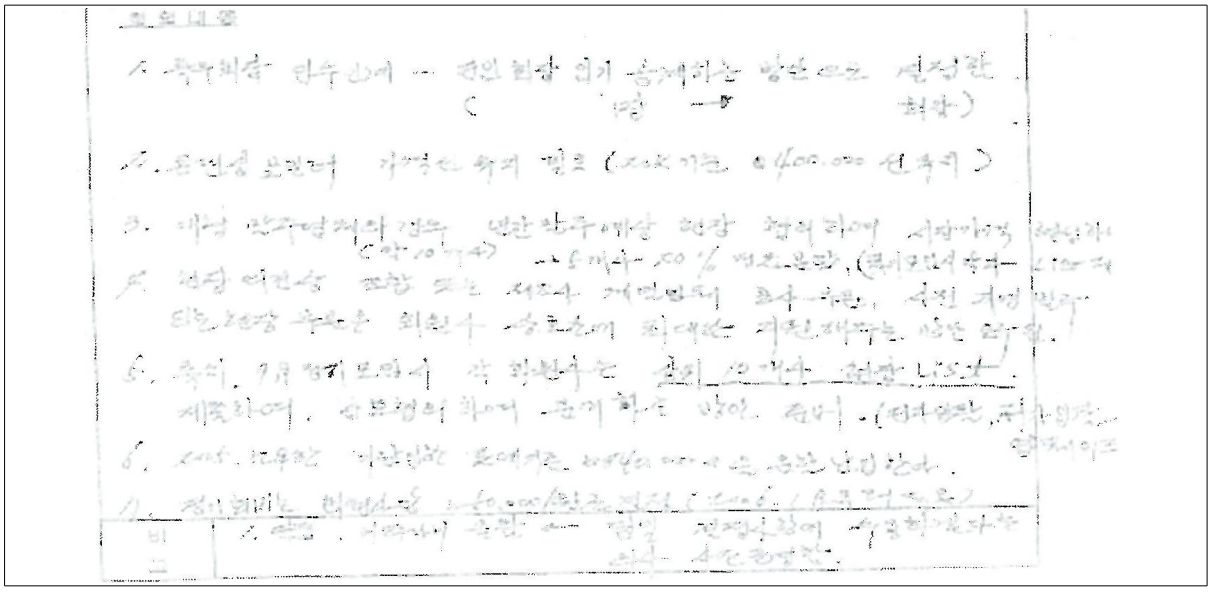
2) 합의 및 실행사실

가) 합의

21 피심인 경동, 린나이, 대성, 롯데는 2005. 6. 17. 16:00경 ○○호텔 커피숍(서울 마포구 도화동 소재)에서 개최된 특우회 모임에서 대형건설사들이 최저가 입찰 방식으로 보일러를 구매할 예정인 건설현장을 파악하여 사전에 공급물량을 예측한 후 이를 분배하기로 하고 특판시장에서의 공급가격을 시장가격 수준으로 유지하기로 합의하였는바, 이에 따라 각 입찰 건마다 낙찰예정자, 투찰가격 등을 결정하기로 하였다. 이 모임에는 경동의 이△△ 팀장, 린나이의 오○○ 팀장, 대성의 조○○ 팀장, 롯데의 김□□ 팀장 및 박○○ 과장 등 각 피심인의 특판영업팀장들이 참석하였다. 이날 모임에 피심인 귀뚜라미는 불참하였으나, 사전에 피심인 귀뚜라미의 박△△ 팀장이 피심인 롯데의 박○○ 과장에게 연락하여 모임에서 결정된 사항을 수용하겠다는 의사를 표시하고 모임이 끝난 후 그 결과를 전달받았다.

22 이와 같은 모임 개최사실은 아래 <표 6> 내지 <표 8>에서와 보는 바와 같이 같이 특우회 2005년 6월 정기회의록(소갑 제21호증), 피심인 롯데의 박○○ 진술조서(소갑 제15호증), 피심인 귀뚜라미의 박△△ 진술조서(소갑 제1호증)를 통해 확인된다.

<표 6> 특우회 2005년 6월 정기회의 회의록(소갑 제21호증)



<표 7> 롯데 박○○ 진술조서(소갑 제15호증)

8. “특우회”에서 보일러의 특판시장과 관련하여 회원사들간의 협의내용은 구체적으로 무엇입니까? 답(8-2) : 이와 같이 모임을 가지면서 각사 치열하게 출혈경쟁도 서슴치 않던 특판시장에서 상호 지나친 경쟁을 자제해야 한다는 이야기가 자연스럽게 나오기 시작하였고, “특우회” 차원에서 특판시장에서 각사간 과도경쟁을 억제할 수 있는 대책을 강구해야 한다는 것으로 의견이 모아졌습니다. 이러한 취지에서 2005년 6월 17일 마포○○호텔에서 가졌던 정기모임에서 보일러의 가격선유지(컨덴싱 20kcal 기준 400,000원 유지), 대형 발주업체에 대해 5개사가 각각 20% 정도로 물량을 배정하자는 등에 대해 상호의견을 교환하여 합의안(별첨 1. “특우회” 2005년 6월 정기회의 회의록)을 도출하였고 각 참석자들이 회의록에 서명을 하였습니다. (단, 귀뚜라미의 경우에는 사전에 박△△ 팀장이 본인에게 연락하여 2005년 6월 17일 “특우회”에서 결정된 사항을 수용하겠다는 의사를 표시하고 당일 회의에 불참하였음)

<표 8> 귀뚜라미 박△△ 진술조서(소갑 제1호증)

2005년 6월 17일 “특우회” 정기모임이 있다는 사실은 알고 있었으나 다른 일로 선약이 있었기 때문에 본인은 “특우회” 총무인 롯데 박○○에게 참석할 수 없음을 연락하면서 당일 “특우회”의 결정사항은 귀뚜라미보일러도 수용하겠다는 의사를 전달하였고, 그 후 박○○ 총무로부터 2005년 6월 17일 “특우회” 정기모임에서 결정된 사항을 전달 받았습니다.

23 이후 피심인들은 2005. 7. 22. 및 2006. 1. 12.에 다시 특우회 모임을 갖고 최저가 입찰방식으로 발주할 예정인 대형 건설사의 가스보일러 구매 입찰 건에 대한 정보를 취합하여 건설사별 연간 발주예정 현장 리스트를 작성하고, 기재된 현장의 입찰건이 발주될 때마다 모임 또는 전화를 통해 낙찰예정자 및 투찰가격을 결정하였다. 이와 같은 사실은 아래 <표 9> 내지 <표 11>의 피심인 경동의 박□□ 확인서(소갑 제6호증), 2005. 7. 22.자 건설사별 발주예정 현장(소갑 제22호증), 2006. 1. 12.자 건설사별 발주예정 현장(소갑 제23호증)을 통해 확인된다.

<표 9> 경동 박□□ 확인서(소갑 제6호증)

3. 건설업체 물량배분에 대한 논의는 2005년 하반기에 중점적으로 검토되었는데, 각 업체별로 1군 건설사 중 가스보일러를 저가 구매하는 건설업체를 선별하여 물량배분을 위한 리스트를 확보하였고, 선별된 업체는 쌍용건설, 금호건설, 풍림산업, 벽산건설, 한화건설, 대우건설, 포스코건설, 코오롱건설 등이었습니다.

6. 2006년 상반기에도 특우회에서 건설사 리스트를 기반으로 물량배분을 합의하였는데, 다만 물량이 발주되면 그 전에 항상 특우회 모임을 진행하며 물량배분을 논의한 것은 아니었고, 일부 현장의 경우에는 롯데의 김□□ 팀장, 박○○ 과장, 귀뚜라미의 박△△ 팀장, 린나이의 강○○ 팀장 등과 전화통화를 하여 물량, 순번, 낙찰가격 등을 합의하였습니다.

<표 10> 2005. 7. 22.자 건설사별 발주예정 현장(소갑 제22호증)

■ 건설사별 발주예정 현장(저가위주)

2005.7.22

NO	건설사명	현장명	수량	발주예상일	입찰형태	입찰참가업체	주거래처	비고
✓1	쌍용건설	창전동2차	631	11월	인터넷입찰 최저	롯데,대성,경동,귀뚜라미,린나이	롯데	
		충북청원	427	12월				
		화성봉담	476	8월분양				
		김해장유	1,274	8월분양				
✓2	금호건설	전주인후동	1,549	11월	인터넷입찰 최저(1업체싹배제)	롯데,대성,경동,귀뚜라미,린나이	대성	
		오류동	182	9월				
		문래동	136	9월				
		인천불로동	412					
		구리수택동	138					
		인천석남동	769	12월				
		부평산곡동	1,365	01월				
		인천용현동	209	11월				
3	현대건설	공주신관	306	8월	인터넷입찰 최저,롯데배제	대성,경동,귀뚜라미,린나이	대성	
		인천구월동	4,857	11월				
		인천검단2지구	465	11월				
		미아 하월곡동	309	12월				
		강동2단지 재	1,622	11월				
✓4	풍림산업	학익2차	2,090	10월	인터넷입찰 최저	롯데,대성,경동,귀뚜라미,린나이	롯데	
		사직동	1,030	9월				
		인천송림동	1,335	12월				
✓5	벽산건설	천안청당	1,647	10월	역경매식 전자입찰	대성,경동,롯데	대성	콘덴싱시방
		주안재건축	3,156	11월				
✓6	한화건설	부산센텀	1,746	11월	밀봉입찰 최저가	대성,경동,롯데	경동/대성	콘덴싱시방
		인천숭의동	512	10월				
		광주용봉동	550	10월				
✓7	대우건설	금호동	888		인터넷입찰 최저	롯데,대성,경동,귀뚜라미,린나이,대우	대우	
		대전문화동	2,290					
		부산부곡동	540					
		대전장대	562					
✓		밀양상문	457					
✓8	포스코건설	전주효자동	888		인터넷입찰 최저	롯데,대성,경동,귀뚜라미,린나이,대우	대우	
9	한라건설	서산동문	845	9월	인터넷입찰 최저	롯데,대성,경동,귀뚜라미,린나이	대성	
10	코오롱건설	전주	690	8월	인터넷입찰 최저	롯데,대성,경동,귀뚜라미,린나이	롯데	
11	한신공영	인천가좌	2,284		밀봉최저가	롯데,대성,경동,귀뚜라미,린나이	대성	
		춘천요선동	365					
	계		37,002					

- 대상업체 : 저가방식으로 입찰하는 업체 위주, 년간단가업체는 제외

<표 11> 2006. 1. 12.자 건설사별 발주예정 현장(소갑 제23호증)

▣ 건설사별 발주예정 현장

2006.1.12 작성

NO	건설사명	현장명	수량	발주예상일	입찰형태	입찰참가업체	주거래처	비고
1	쌍용건설	화성신봉당	490	9월분양			롯데	
		김해장유	1,274	8월분양	1차분 583세대			
		대전대평	965	10월분양				
		대구월배	567	10월분양				
2	금호건설	인천석남동	769	12월			대성	
		부평산곡동	1,365	이월	금호/이수			
		인천용현동	209	11월				
		강릉입암동	1,017	12월				
		안성공도1차	474	12월				
		안성공도2차	254	12월				
3	풍림산업	주안재건축	1,879		인터넷입찰 최저	롯데,대성,경동,귀뚜라미,린나이	롯데	
		사직동	1,030					
		인천송림동	1,335					
		포항 양덕	1,726		1,281			
		대전가오 2차	424					
		북양동 수성	332			수성사양 : 사양협의완료		
		여월동 주공	500			주공사양		
		남양주 차산리1,2	761					
		남서울 재건축	539	개설예정				
		파주 2차	539	개설예정				
4	벽산건설	천안청당	1,647		역경매식 전자입찰	대성,경동,롯데	대성	
		주안재건축	1,281					
		원주 개운동	731	개설예정				
		함안	726	개설예정				
		인천도림동	420					
		광주운암동	2,752	개설예정				
		수원화서동	1,835	개설예정				
		아산 고방	793	개설예정				
		파주 운정	610	개설예정				
		일산 식사동	2,735	개설예정				
		부산 장전동	1,604	개설예정				
5	한화건설	부산해운대	1,564	5/미(K4H)	일괄입찰 최저가	대성,경동,롯데	경동/대성	
		인천숭의동	512					
		광주용봉동	642	KTM				
		부산 센텀	517					
		서강 오벨리스크	192					

24 피심인들은 2006년 3월 (주)한화건설이 발주한 '부산메가센텀 꿈에그린 아파트 현장' 입찰 건을 시작으로 12건의 입찰에서 합의를 실행하였고, 2006. 8. 14. 금호산업(주)가 발주한 '안성공도 1,2단지 아파트 현장' 입찰 건에서도 사전에 린나이를 낙찰 예정자로 선정하고 투찰가격을 결정하였으나, 피심인 대성이 당초 합의한 투찰가격보다 저가로 투찰함에 따라 린나이가 입찰에서 탈락하였다.

25 2006. 8. 14. 입찰 건 이후 나머지 피심인들은 대성을 특우회에서 제명하였으나,[11] 특우회를 해체하지 않고 2007년과 2008년에도 모임을 지속하며 합의를 실행하였다. 이와 같은 사실은 아래 <표 12>, <표 13>에서와 같이 피심인 경동의 박□□ 확인서(소갑 제6호증), 피심인 귀뚜라미의 박△△ 2007년 업무수첩(소갑 제26호증)을 통해 확인되며, 그 외에 2009. 1. 31.자 회비납입현황(소갑 제20호증), 피심인 귀뚜라미의 박△△ 업무수첩 일정표(소갑 제25호증)를 통해서도 확인된다.

11) 피심인 린나이의 특판영업팀 소속 정○○는 피심인 대성이 2006. 8. 14. 입찰 건에서 합의내용을 준수하지 아니하자 나머지 피심인들이 특우회에서 피심인 대성을 제명한 사실이 있음을 진술하였다(린나이 정○○ 진술조서, 소갑 제13호증).

<표 12> 경동 박□□ 확인서(소갑 제6호증)

8. 2007년과 2008년에도 특우회 모임은 진행되었으나, 대성이 특우회에 참석하지 않아 특우회에서 특별히 물량배분 등을 논의하지는 않았고, 적극적, 조직적인 물량배분 합의를 실행하기도 어려웠습니다. 그러나 각 현장별로는 소규모 모임을 통해 서로 공조하는 분위기를 유지하였으므로, 대성이 입찰에 참여하지 않는 몇몇 현장에 대하여는 담당자간 협의가 진행되었습니다. 다만, 대성이 입찰에 참여하는 경우에는 입찰참여 업체들끼리 대성을 견제하자는 논의가 진행되기도 하였으나, 대성의 저가 투찰로 사실상 견제가 힘든 상황이었습니다.

<표 13> 귀뚜라미 박△△ 2007년 업무수첩(소갑 제25호증)

특우회 건의사항 °이탈한 경쟁사에서 담합(건)으로 고발시 오해소지가 있어 건설사別 특판담당자 소모임 활성化로 문제해결 방안 모색

26 피심인 대성은 저가경쟁으로 수익성이 악화되자 2008. 8. 12. 지에스건설(주)가 발주한 '신길자이 현장' 입찰 건에서 피심인 경동의 저가투찰 자제 요청에 응하였으며, 저가투찰을 지양하는 쪽으로 정책을 변경하였다. 2009. 1. 9.에는 피심인 대성의 우○○ 팀장이 피심인 귀뚜라미의 정△△ 팀장을 방문하여 특우회를 재결성할 것을 요청하였고, 피심인들은 2009. 1. 14. 사전모임을 한 뒤 2009. 2. 19. 특우회를 재결성하여 투찰가격유지, 건설업체별 물량배분 등을 협의하였다. 이와 같은 사실은 아래 <표 14>, <표 15>에서와 같이 피심인 경동의 이△△이 2009. 2. 20. 특우회 참여사들에게 전송한 이메일(소갑 제27호증), 피심인 경동의 박□□ 진술서(소갑 제5호증)를 통해 확인되며, 그 외에 2009. 1. 31.자 회비납입현황(소갑 제20호증)을 통해서도 확인된다.

<표 14> 경동 이△△이 2009. 2. 20. 특우회 참여사들에게 전송한 이메일(소갑 제27호증)

제목 : 특우회 회의내용('09.2.19) 제목과 같이 전일 실시하였던 특우회 회의 내용에 대하여 열람하오니, 참조하시길 바랍니다.

◎ 회의일시 : 2009년 2월 19일 오후 12시
◎ 참석자 : 경　　동 박□□ 팀장　이△△ 대리
귀뚜라미 정△△ 팀장　최○○ 과장
대　　성 우○○ 팀장　서○○ 과장
롯데기공 김□□ 부장　신○○ 팀장　이◇◇ 대리
린 나 이 김◎◎ 차장　　총 10명(이상 업체명 가나다 순서임)

3. 영업 및 채권관련 및 기타사항

○ 건설사별 실행가견적 제출시 하기단가를 준수함
- 일반고효율제품 20K기준 : 320,000 - 250,000원(VAT, 배관카바 별도기준)
- 콘덴싱은 상기단가에 100,000원 추가함

○ 업체/현장영업 관련, 각 담당자선에서 협의하되 마찰시, 각 팀장 개입하여 최종 정리하기로 한다.
(경쟁사별 개설, 운영중인 딜러 및 영업전문점 등에 대하여도 건별로 담당과 협의하는 방향으로 결정하고)

○ 가스보일러 입찰시 건별 순서대로가 아닌 건설업체별 배정에 대한 내용도 협의하였고, 1차적으로 담당자의 권한에 위임하고, 선영업등의 조율이 애매한 상황이 발생될 경우, 해당팀장 개입 후 결론짓기로 함

○ 연간단가 추진 건설사는 회원사끼리 협의 후 진행하는 방안을 검토한다.

○ 공사물량이 적거나 기타 사유로 노미네이트 된 업체는 예외로 적용한다.

○ 지속적인 단가상승 및 업체 이윤을 도모하되, 단계적으로 3월 1일부터는 단가 5% 수준의 인상폭을 적용함(추후, 단계적인 계약단가상승을 꾀하고 2009년 4월 2차 회의 시에 중간 점검 후 재조정함)

<표 15> 경동 박□□ 진술서(소갑 제5호증)

13. 초저가 수주로 지나친 과당경쟁을 일삼던 대성 내부에서 저가투찰을 지양하고 채권회수에 주력하는 쪽으로 정책을 변경하면서 09년 1월 9일 대성 특판팀장이 귀뚜라미 특판팀장과 함께 당사로 방문하여 특우회 재결성을 요청하였고 과열경쟁에 대한 자구 노력을 강구하던 업체들은 1월에 사전모임을 갖고 2월 19일 협의모임에서 특우회를 복원하는 것으로 의견을 같이 하였습니다. 14. 특우회 재결성에 따른 협의사항 중 주된 내용은 판매단가 인상으로 20K 기준 320,000~350,000(VAT 별도)으로 실행견적 제출하고 건설사 영업시 각 담당자선에서 물량조절 협의하여 조정하며 지속적인 단가상승 및 업체이윤을 도모하고 단계적으로 5% 수준의 단가 인상폭을 조정하자는 세부안과 대물계약 및 결제는 하지말고 부실우려가 있는 설비업체와는 현금결제, 지급보증 등으로 결제조건을 정하는 세부지침을 협의하였습니다. 15. 특우회 재결성을 계기로 물량배분에 관한 협조도 활기를 띄면서 09년에 들어 GS건설, 두산건설, 벽산건설, 삼환까뮤 등의 현장에서 각 사별 담당자 협의를 통하여 업무공조가 진행중이거나 결정완료되었습니다.

나) 실행

27 피심인들은 위 합의에 따라 저가경쟁이 예상되는 건설사의 입찰 건을 선별하여 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격을 결정하거나, 특정 업체에게 연고권이 있거나 발주자가 특정 업체의 사양을 요구하는 입찰 건 등에서는 다른 업체들에게 저가투찰을 자제해줄 것을 요청하고 다른 업체들은 낙찰예정자의 투찰가격 이상으로 투찰하여 낙찰예정자가 낙찰을 받을 수 있도록 협조하였는바, 구체적 실행내역을 살펴보면 아래와 같다.

28 피심인들은 2006. 3월 (주)한화건설이 발주한 '부산메가쎈텀 꿈에그린 아파트 현장' 입찰 건을 시작으로 2006. 8. 10. 벽산건설(주)가 발주한 '함안광려천 아파트 현장' 입찰 건까지 12건의 입찰에서 사전에 낙찰예정자를 결정하고, 형식적 입찰참여업체는 낙찰예정자의 투찰가격보다 높은 가격으로 투찰함으로써 합의를 실행하였다. 이와 같은 사실은 아래 <표 16>, <표 17>에서 보는 바와 같이 2006. 8. 16.자 수주업체(소갑 제24호증), 피심인 롯데의 박○○ 진술조서(소갑 제15호증)를 통해 확인된다.

<표 16> 2006. 8. 16.자 수주업체(소갑 제24호증)[12]

※수주업체

2006. 8 . 16 작성

순번	건설사	현장명	수량	입찰일	경동	대성	롯데	린나이	귀뚜라미
1	한화건설	숭의동재건축	512	06.2	미참여	미참여	미참여	미참여	수의발주
2	"	부산메가센텀해운대	1,564	06.3	미참여	미참여	미참여		1,564
3	벽산건설	천안청당	1,647	06.3.15	미참여			미참여	1,647
4	금호건설	강릉입암동	1,019	06.5.24	1,019				
5	"	안성공도3단지	349	"	349				
6	풍림산업	포항양덕	1,726	06.6.12		726			
7	"	대전가오2	452	"		452			
8	금호건설	인천석남동	772	06.6.20				772	
9	"	충주공군관사	203	"			203		
10	"	동해천곡동	190	"			190		
11	"	인천마전동	163	"			163		
12	한화건설	남양주지금동외	1,180	06.7.31	1,180	미참여	미참여		
13	벽산건설	함 안	726	06.8.10				미참여	
14	금호건설	안성공도1단지	474	06.8.14		474			
15	"	안성공도2단지	254	"		254			
계			11,231	9,993	2,548	2,906	556	772	3,211

← 2타

8/14 특우회 시
대성 인찬 제기
1사 1개 현장 미참

<표 17> 롯데 박○○ 진술조서(소갑 제15호증)

8. "특우회"에서 보일러의 특판시장과 관련하여 회원사들간의 협의내용은 구체적으로 무엇입니까?

답 : "특우회"가 2006년 1월 12일에 확정한 '건설사별 발주예정 현장 리스트'를 참고하여 "특우회"모임에서 별첨2.(수주업체)[13]와 같이 대형건설사 발주현장에 대해 각 회원사에 대해 물량을 배정하였고, 각 회원사는 타사가 배정받은 물량을 침범하지 않도록 저가 투찰을 자제함으로써 "특우회"에서 배정된 물량대로 각 회원사가 낙찰을 받을 수 있도록 상호 협조하였습니다.

29 이어 피심인들은 2006. 8. 14. 금호산업(주)가 발주한 '안성공도 1,2단지 아파트 현장' 입찰 건에서 사전에 피심인 린나이를 낙찰예정자로 선정하고 각 업체의 투찰가격을 결정하였으나, 피심인 대성이 당초 합의한 투찰가격 보다 저가로 투찰하여 해당

12) (주)한화건설이 발주한 2006년 2월 '숭의동 재건축 현장' 입찰 건은 입주자인 재건축조합이 시공사인 (주)한화건설에게 귀뚜라미 제품을 사용할 것을 요구함에 따라 귀뚜라미가 (주)한화건설과의 사이에 수의계약을 통해 보일러 제품을 납품한 건으로서 이 사건 공동행위 대상에 포함되지 않는다[귀뚜라미 박△△ 진술조서(소갑 제1호증), 롯데 박○○ 진술조서(소갑 제15호증)].

13) '별첨2.(수주업체)'는 위 <표 16>의 '2006. 8. 16.자 수주업체'(소갑 제24호증)로서 2006. 8. 14. 입찰 건에서 피심인 대성이 특우회에서 합의한 투찰가격보다 낮은 가격으로 투찰하여 낙찰예정자인 린나이가 탈락하자, 그에 대한 대책 마련을 위해 피심인 롯데의 박○○이 2005. 6. 17.자 특우회의 합의 실행 현황을 정리한 자료이다(롯데 박○○ 진술조서, 소갑 제15호증).

건을 낙찰 받았다. 이와 같은 사실은 아래 <표 18>의 피심인 롯데의 박○○ 진술조서(소갑 제15호증)를 통해 확인할 수 있다.

<표 18> 롯데 박○○ 진술조서(소갑 제15호증)

답(8-5) : (중략) 2006년 8월 14일 금호건설이 발주한 안성공도 1단지 및 2단지 현장이 당초 린나이에게 배정된 물량이었으나, 대성이 합의사항을 어기고 저가로 투찰하여 낙찰받음

30 2007. 1월 경남기업(주)가 발주한 '대전대덕 테크노밸리 신축공사 현장' 입찰 건의 경우 발주자의 입찰시방서가 귀뚜라미 제품 사양으로 결정되자 피심인 경동은 저가투찰을 자제함으로써 피심인 귀뚜라미가 낙찰 받을 수 있도록 협조하였다. 이와 같은 사실은 아래 <표 19>의 피심인 경동의 이△△의 진술서(소갑 제7호증)를 통해 확인되며, 그 외에 피심인 경동의 박□□ 진술서(소갑 제5호증), 대전대덕 발주서(소갑 제41호증)를 통해 확인된다.

<표 19> 경동 이△△ 진술서(소갑 제7호증)

5. 이후 모든 현장에서 공조된 바는 없었지만, 2007년 일부의 특수한 현장에 대하여만 단가협조를 진행하였고(경남기업 대전대덕현장), 업체별 낙찰순서를 지키는 대가성이 있는 지원은 아니었습니다. 즉, 현장자체가 귀뚜라미 시방으로(40,000K/H, 저탕식제품) 스펙화되어 있었고 건설업체의 구매특성상 1위 업체에만 단가절충기회를 부여하는바, 당사는 포기하는 의미로 견적 진행하게 되었던 사실이 있습니다.

31 2007. 12. 21. (주)신창건설이 발주한 '동두천 신창아파트 현장' 입찰 건의 경우 피심인 경동이 피심인 귀뚜라미에 저가투찰을 자제할 것을 요청하여 피심인 경동이 낙찰 받았다.[14] 이와 같은 사실은 아래 <표 20>의 피심인 귀뚜라미의 송△△ 진술조서(소갑 제3호증)를 통해 확인되며, 그 외에 피심인 경동의 김△△ 진술조서(소갑 제9호증), 동두천 신창아파트 발주서(소갑 제42호증)를 통해서도 확인된다.

<표 20> 귀뚜라미 송△△ 진술조서(소갑 제3호증)

14) 피심인 린나이도 입찰에 참여하였으나, 피심인 경동은 이 입찰 건과 관련하여 린나이에 협조를 구한 사실이 없다고 진술하였다(경동 김△△ 진술조서, 소갑 제9호증).

2. 2007년 12월 신창건설이 발주한 동두천 현장의 보일러 입찰에서 경동이 낙찰 받은 경위는 어떠합니까? 답 : (중략) 입찰 당시 경동의 김▣▣ 대리가 본인에게 저가투찰을 자제해 줄 것을 요청한 사실이 있었고 이에 본인은 통상적인 투찰가격으로 입찰에 참가한 사실이 있습니다.

32 2008. 8. 12. 지에스건설(주)가 발주한 '신길자이 아파트 현장' 입찰 건의 경우 피심인 경동이 피심인 귀뚜라미와 피심인 대성에게 저가투찰을 자제할 것을 요청하여 피심인 경동이 낙찰 받았다. 이와 같은 사실은 아래 <표 21>, <표 22>의 피심인 경동의 이△△ 진술조서(소갑 제8호증), 피심인 귀뚜라미의 정△△ 진술조서 및(소갑 제2호증) 및 신길자이 납품계약서(소갑 제43호증)를 통해 확인된다.

<표 21> 경동 이△△ 진술조서(소갑 제8호증)

2. 2008년 8월에 GS건설이 발주한 신길자이 현장의 보일러 입찰에서 경동이 낙찰 받은 경위는 어떠합니까? 답 : 동 현장은 경동, 귀뚜라미, 대성 3개사가 입찰에 참가하였는데, 동 현장은 물량이 매우 작은(202세대) 현장이었으나 본인이 실적 등을 고려하여 귀뚜라미의 정△△ 팀장 및 대성의 우○○ 팀장에게 동 현장은 경동이 수주하겠다는 적극적인 의사를 표시하면서 귀뚜라미 및 대성에서 저가투찰을 하지 않도록 요청하여 경동이 낙찰된 현장입니다.

<표 22> 귀뚜라미 정△△ 진술조서(소갑 제2호증)

3. 2008년 8월에 GS건설이 발주한 신길자이 현장의 보일러 입찰에서 경동이 낙찰 받은 경위는 어떠합니까? 답 : (중략) 경동의 이△△ 대리가 경동이 수주하겠다는 적극적인 의사를 표시하면서 본인과 대성의 우○○ 팀장에게 저가 투찰을 하지 않도록 요청하였고 귀뚜라미에서는 자체적으로 투찰가격을 검토 후 입찰에 참여함으로써 경동이 낙찰된 현장입니다.

33 2008년 9월 쌍용건설(주)가 발주한 '노량진 1구역 재개발현장 외 2개 현장' 입찰 건의 경우 발주자의 대물결제조건을 수용한 피심인 귀뚜라미가 피심인 경동에게 대물결제 조건으로 인한 손실을 보전할 수 있도록 저가투찰을 자제해달라는 요청을

하였고, 피심인 경동은 이러한 요청에 따라 귀뚜라미의 투찰가격 이상으로 투찰하였다.[15] 이와 같은 사실은 아래 <표 23>의 피심인 경동의 서○○ 진술조서(소갑 제10호증)를 통해 확인되며, 그 외에 피심인 귀뚜라미의 김□□ 진술조서(소갑 제4호증), 노량진 외 2개 현장 매매계약서(소갑 제44호증)를 통해서도 확인된다.

<표 23> 경동 서○○ 진술조서(소갑 제10호증)

2. 2008년 9월 쌍용건설이 발주한 노량진, 부산사직, 부산구서 3개 현장의 보일러 입찰에서 귀뚜라미 보일러가 낙찰 받은 경위는 어떠합니까? 답 : (중략) 동 현장과 관련하여 입찰 전 발주사가 대물결제 조건을 제시하였고, 귀뚜라미가 발주사가 제시한 대물결제 조건을 수용하였으므로 경동에서 저가로 투찰한다면 대물조건을 수용한 귀뚜라미가 손해를 많이 보므로 경동이 저가입찰을 하지 않도록 협조 요청하였고 이에 경동은 통상적인 가격으로 입찰에 참여함으로써 귀뚜라미가 동 현장에서 낙찰을 받았습니다.

34 2009. 2월 지에스건설(주)가 발주한 '검단자이 1, 2단지 아파트 현장' 입찰 건의 경우 피심인 경동, 귀뚜라미, 대성은 사전에 저가투찰을 하지 않기로 합의하였으나 피심인 대성이 약속을 어기고 저가로 투찰하여 낙찰 받았다. 이와 같은 사실은 아래 <표 24>의 피심인 귀뚜라미의 정△△ 진술조서(소갑 제2호증)를 통해 확인되며, 그 외에 피심인 경동의 이△△ 진술서(소갑 제7호증), 검단자이 1, 2단지 현장 납품계약서(소갑 제45호증)를 통해서도 확인된다.

<표 24> 귀뚜라미 정△△ 진술조서(소갑 제2호증)

4. 2009년 2월에 GS건설이 발주한 검단 1차 및 2차 현장의 보일러 입찰에서 대성이 낙찰 받은 경위는 어떠합니까? 답 : (중략) 입찰이 있기 전 본인과 경동의 이△△ 대리, 대성의 우○○ 팀장이 저가투찰을 하지 않기로 약속하였고 귀뚜라미는 자체적으로 투찰가격을 검토후 입찰에 참여하였으나 대성이 약속을 어기고 저가로 투찰함으로써 대성이 낙찰을 받았습니다.

35 2009. 2. 20. (주)삼환까뮤가 발주한 '울산남외동 아파트 현장' 입찰 건의 경우

15) 피심인 린나이도 입찰에 참여하였으나, 피심인 귀뚜라미는 이 입찰 건에 대해서는 린나이에 연락을 하지 않았고, 입찰과 관련하여 협의 또는 동향 파악을 한 사실도 없다고 진술하였다(귀뚜라미 김□□ 진술조서, 소갑 제4호증).

피심인들은 피심인 롯데가 낙찰 받을 수 있도록 사전에 투찰가격을 합의하여 실행하였고, 그 결과 피심인 롯데가 최종 낙찰 받았다. 이러한 사실은 아래 <표 25>의 피심인 롯데의 이◇◇ 진술조서(소갑 제16호증)를 통해 확인되며, 그 외에 피심인 경동의 오○○ 진술서(소갑 제12호증), 울산남외동 납품계약체결품의서(소갑 제46호증)을 통해서도 확인된다.

<표 25> 롯데 이◇◇ 진술조서(소갑 제16호증)

2. (주)롯데기공에서 2009년 2월 24일 삼환까뮤가 발주한 울산남외 현장에 보일러를 납품한 경위는 어떠합니까? 답(2-1) : 동 현장은 모델하우스를 지을 당시부터 보일러의 사양이 롯데 제품으로 되어 있었던 현장으로 동 현장의 사전설계 단계에서부터 본인이 영업을 추진하였던 현장으로 입찰시 본인이 기타 4개사(귀뚜라미, 경동, 린나이, 대성)의 동 현장 입찰담당자(구체적으로 누구인지는 기억나지 않음)들에게 롯데가 낙찰 받을 수 있도록 저가 입찰 지양 등을 구두로 부탁함으로써 롯데가 낙찰자로 선정되었습니다.

36 2009. 3. 5. 두산건설(주)가 발주한 '안양 석수한신 아파트 재건축사업 현장' 입찰 건의 경우 피심인 대성이 피심인 경동과 피심인 귀뚜라미에게 저가투찰을 자제할 것을 요청하여 피심인 대성이 낙찰 받았다. 이와 같은 사실은 아래 <표 26>의 피심인 경동의 이△△ 진술조서(소갑 제8호증)를 통해 확인되며, 그 외에 피심인 귀뚜라미의 정△△ 진술조서(소갑 제2호증), 안양석수 물품공급계약서(소갑 제47호증)를 통해서도 확인된다.

<표 26> 경동 이△△ 진술조서(소갑 제8호증)

4. 2009년 3월에 두산건설이 발주한 안양석수 현장의 보일러 입찰에서 대성이 낙찰 받은 경위는 어떠합니까? 답 : (중략) 동 현장의 설계상 대성의 제품이 사양으로 되어있었고, 또한 입찰 전 대성의 우○○ 팀장이 본인과 귀뚜라미의 정△△ 팀장에게 저가 투찰을 하지 않도록 요청하였고 대성의 요청에 따라 귀뚜라미 및 경동이 통상적인 투찰가격으로 입찰에 참여함으로써 대성이 낙찰된 현장입니다.

37 2009. 3. 20. 벽산건설(주)가 발주한 '하남시 노인복지주택 신축사업 현장' 입찰

건의 경우 피심인 경동이 피심인 귀뚜라미에 저가투찰을 자제할 것을 요청하여 피심인 경동이 낙찰 받았다. 이와 같은 사실은 아래 <표 27>의 피심인 귀뚜라미의 송△△ 진술조서를 통해 확인되며, 그 외에 피심인 경동의 이◎◎ 진술조서(소갑 제11호증), 하남시 노인복지주택 신축사업 현장 주문서(소갑 제48호증)를 통해서도 확인된다.

<표 27> 귀뚜라미 송△△ 진술조서(소갑 제3호증)

3. 2009년 3월 벽산건설이 발주한 하남 현장의 보일러 입찰에서 경동이 낙찰 받은 경위는 어떠합니까? 답 : (중략) 동 현장은 물량이 작았으나 적극적인 자세를 보였던 경동의 이◎◎ 대리가 본인에게 저가입찰을 하지 않을 것을 요청하였고, 물량이 작아 별로 관심이 없었던 본인도 통상적인 투찰가격으로 입찰에 참가함으로써 경동이 낙찰을 받았습니다.

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[16)]

제19조(부당한 공동행위의 금지)

①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[17)]

제33조(경매·입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율

16) 2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정되고 2009. 6. 26. 시행된 것을 말한다.

17) 2009. 5. 13. 대통령령 21492호로 개정된 것을 말한다.

2. 설계 또는 시공의 방법

3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁 요소가 되는 사항

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

38 피심인들의 행위가 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위에 해당하기 위해서는 첫째, 사업자가 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여, 둘째, 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로 합의를 하고, 셋째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

39 법 제19조의 "합의"란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 의미한다. 여기에서 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다.

40 부당한 공동행위의 합의는 어떠한 거래분야나 특정한 입찰에 참여하는 모든 사업자들 사이에서 이루어질 필요는 없고, 일부의 사업자들 사이에만 이루어진 경우에도 그것이 경쟁을 제한하는 행위로 평가되는 한 일부 사업자들 사이에는 부당한 공동행위가 성립된다고 할 것이다.[18]

18) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결.

41 어느 한쪽의 사업자가 당초부터 합의에 따를 의사도 없이 진의 아닌 의사표시에 의하여 합의한 경우라고 하더라도 다른 쪽 사업자는 당해 사업자가 합의에 따를 것으로 신뢰하고 당해 사업자는 다른 사업자가 합의를 위와 같이 신뢰하고 행동할 것이라는 점을 이용함으로써 경쟁을 제한하는 행위가 되는 것은 마찬가지이므로 법 제19조 제1항의 소정의 부당한 공동행위의 성립에 방해가 되지 않는다.[19]

42 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[20]

(2) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

43 법 제19조 제1항 제8호의 "입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위"라 함은 입찰에 참가한 사업자들이 낙찰자를 사전에 선정하는 협의를 하거나 상호 간에 투찰가격 등을 협의하는 행위를 말한다.

(3) 하나의 공동행위

44 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[21]

---

19) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결.

20) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결.

21) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결.

45 하나의 공동행위인지 여부의 판단에 대하여는 최초 담합시 장기적인 전망 속에서 가격담합을 계획하였다고 볼 만한 정황이 있는지, 각 가격담합이 주기적으로 일정한 시기마다 이루어졌는지, 각 가격담합에서 가격인상을 결정한 주체가 일정했는지, 각 담합으로 인한 효과가 차회 담합이 있을 때까지 지속되었는지, 직전의 담합에서 합의했던 가격을 기준으로 새로운 담합을 하였는지 등이 중요한 판단 요소들이다.[22]

46 한편, 사업자들이 부당한 공동행위에 대한 합의를 하고 그에 따른 실행행위를 계속하여 온 경우 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다.[23]

나) 경쟁제한성

47 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

48 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[24]

49 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수 밖에 없다.[25]

---

22) 서울고등법원 2008. 8. 20. 선고 2007두2939 판결 참조.

23) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결.

24) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조.

25) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결 참조.

2) 위법성 요건 해당 여부

가) 합의

(1) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 합의의 존부

50 피심인들의 위 2. 가. 행위는 이 사건 입찰의 낙찰자 및 투찰가격을 결정하기 위한 것이므로 법 제19조 제1항 제8호의 행위에 해당한다.

(2) 하나의 공동행위에 해당하는지 여부

51 피심인들이 수년에 걸쳐 공동으로 낙찰예정자 및 투찰가격을 사전에 결정하여 실행한 행위를 단일한 의사에 기한 하나의 공동행위로 볼 것인지 아니면 개별합의로 분리하여 수개의 공동행위가 독자적으로 성립·소멸한 것으로 볼 것인지가 문제된다.

52 이 사건 공동행위의 경우, ① 수회의 합의 및 실행이 가정용 보일러 입찰시장에서의 가격경쟁을 회피함으로써 각 담합참여자의 이익을 극대화하기 위한 목적 하에서 이루어진 점, ② 전체 입찰 건의 이익 정도를 고려하여 당해 입찰 건의 낙찰예정자와 투찰가격을 결정하는 등 합의 및 실행이 연속성을 가진 점, ③ 피심인 대성의 이탈 이후에도 나머지 피심인들은 이탈업체의 신고로 인해 담합사실이 적발될 것을 우려하면서도 담합모임인 특우회를 해체하지 아니하고 실행을 지속하였으며, 소모임 활성화 등을 통해 적발우려를 최소화할 것을 모색하는 등 담합유지를 위해 노력한 점, ④ 2008. 8. 12. 지에스건설(주)가 발주한 '신길자이 아파트 현장' 입찰 건부터는 피심인 대성도 합의에 다시 참여하였고, 2009년 2월에는 특우회를 재결성한 점 등을 감안할 때 피심인들의 법위반행위는 전체적으로 하나의 공동행위로 인정된다.

나) 경쟁제한성

53 피심인들은 국내 가스보일러 시장에서 90% 이상의 시장점유율을 보유하고 있는 업체들로서 낙찰예정자를 사전에 합의로 결정하고 낙찰예정자가 낙찰 받을 수 있도록 다른 피심인들이 형식적으로 입찰에 참여함으로써 이 사건 입찰의 경쟁을 상당부분 제한한 점, 입찰에 참여하는 사업자들이 자신의 영업능력, 경영상태, 기술력, 낙찰가능성 등을 종합적으로 감안하여 독자적으로 판단한 투찰가격으로 경쟁하였다면 낙찰가격이 하락할 수 있었다는 점 등을 고려하면, 피심인들의 이 사건 공동행위는 당해 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위로 인정된다.

3) 소결

54 위와 같이 살펴본바, 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

55 피심인들의 위 2. 가. 행위는 경쟁제한효과가 크다고 인정되므로 법(2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정되고 2009. 6. 26. 시행된 것을 말한다) 제21조에 의하여 시정명령을 부과하고, 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령(2009. 5. 13. 대통령령 제21492호로 개정된 것을 말한다) 제9조 및 제61조, '과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시'(2008. 11. 10. 공정거래위원회 고시 제2008-18호로 개정된 것, 이하 '과징금 고시'라 한다)를 적용하여 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

(1) 위반행위의 기간

(가) 시기(始期)

56 부당한 공동행위는 '사업자간의 합의'로 성립하는바, 부당한 공동행위로 인한 과징금의 산정에 있어 위반행위의 개시일은 원칙적으로 합의일이다. 다만, 합의일을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행개시일을 위반행위의 개시일로 하되, 실행을 개시한 후에 경쟁을 실질적으로 제한하는 효과가 나타나는 경우에는 그 효과 발생일을 위반행위의 개시일로 본다.

57 이 사건의 경우 피심인들이 최초 합의를 한 시점이 2005. 6. 17.이므로 이를 시기로 본다. 다만, 피심인 대성의 경우 2006. 8. 14. 이후 합의에서 이탈하여 2008. 8. 12. 지에스건설(주)가 발주한 '신길자이 아파트 현장' 입찰 건에서 다시 합의에 참여하였으므로 2008. 8. 12.을 시기로 본다. 피심인별 위반행위의 시기는 아래 <표 28>과 같다.

(나) 종기(終期)

58 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날이므로 합의에 참가한 일부 사업자가 부당한 공동행위를 종료하기 위해서는, 다른 사업자에 대하여 합의에서 탈퇴하였음을 알리는 명시적 내지 묵시적인 의사표시를 하고, 독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격 수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하여야 한다.[26)]

59 이 사건의 경우 낙찰자 결정 이후에도 계약체결일 이전까지 발주자와의 협상과정에서 납품단가 및 결제조건 등의 입찰조건이 변경될 수 있는 점[27)]을 고려하여 최

26) 대법원 2008. 11. 13. 선고 2007두14602 판결 참조.

27) 이 사건 입찰담합 중 2008년 9월 쌍용건설(주)가 통합발주한 '노량진 1구역 재개발 아파트 현장' 입찰 건, '부산 구서동 2차 아파트 현장' 입찰 건, '부산 사직 2지구 아파트 현장' 입찰 건의 경우 입찰 당시에는 발주자의 결제조건이 대물결제였으나, 이후 발주자와 납품사인 귀뚜라미가 재협의를 통해 납품단가를 조정하고 결제조건을 어음결제로 변경하였다(귀뚜라미 김□□ 진술조서, 소갑 제4호증).

종 계약체결일인 2009. 7. 31.을 종기로 본다. 피심인별 위반행위의 종기는 아래 <표 28>과 같다.

(다) 피심인별 위반행위 기간

60 피심인 대성을 제외한 피심인들의 위반행위 기간은 동일하나, 피심인 대성의 경우 합의에서 이탈한 이후 다시 합의에 참여하기 전까지의 기간을 위반행위 기간에서 제외한다. 구체적 내역은 아래 <표 28>과 같다.

<표 28> 피심인별 위반행위 기간

연번	피심인	위반행위 기간
1	귀뚜라미	2005. 6. 17.~2009. 7. 31.
2	경동	2005. 6. 17.~2009. 7. 31.
3	린나이	2005. 6. 17.~2009. 7. 31.
4	대성	2008. 8. 12.~2009. 7. 31.
5	롯데	2005. 6. 17.~2009. 7. 31.

(2) 관련매출액 산정

61 관련매출액은 이 사건 입찰 건의 경우 낙찰예정자가 낙찰되어 최종 계약이 체결되었으므로 위반기간 동안 각 입찰 건의 계약금액을 기준으로 하되, 부가가치세를 제외한 금액으로 산정한다. 피심인별 관련매출액은 각자 낙찰자, 투찰가격 협의 등에 가담한 입찰 건의 계약금액의 합계로 한다.

62 아래 <표 29>의 '피심인별 관련매출액'은 각 피심인의 입찰 건별 관련매출액을 합산한 금액이다.

<표 29> 피심인별 관련매출액

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	관련매출액		
		(낙찰)	(탈락)	합계

1	귀뚜라미	1,768,357,200	3,089,451,522	4,857,808,722
2	경동	1,051,155,022	3,806,653,700	4,857,808,722
3	린나이	251,660,000	3,201,604,922	3,453,264,922
4	대성	375,575,000	155,300,000	530,875,000
5	롯데	459,934,000	2,993,330,922	3,453,264,922

나) 부과기준율

63 이 사건 공동행위는 가스보일러 입찰시장에서 경쟁질서를 저해하고, 위반행위의 효과가 전국에 미치는 등 위반행위의 중대성의 정도가 '매우 중대한 위반행위'에 해당되는바, 부과기준율을 7~10% 범위에서 적용하여야 하나, 피심인들이 실행한 입찰 담합 건수가 해당 기간 중 피심인들이 참여한 전체 입찰 건수에 비해 적고, 입찰 건당 계약금액의 규모도 크지 아니한 점 등을 감안하여 7%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

64 피심인별 관련매출액에 위 부과기준율을 곱하여 산정기준을 정한다. 다만, 형식적으로 입찰에 참여한 업체에 대해서는 '탈락한 자'로 보고, 합의에 가담하였으나 입찰에 참여하지 않은 업체에 대해서는 '응찰하지 아니한 자'로 보아 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1). (마)에 따라 해당 입찰 건의 산정기준을 각 2분의 1로 감액한다. 이에 따른 피심인별 산정기준은 아래 <표 30>과 같다.

<표 30> 산 정 기 준

(단위 : 원)

피심인	관련매출액		부과 기준율	탈락 등 감액률	산정기준	
귀뚜라미	낙찰	1,768,357,200	7%	-	123,785,004	231,915,807
	탈락	3,089,451,522	7%	50%	108,130,803	
경동	낙찰	1,051,155,022	7%	-	73,580,852	206,813,731
	탈락	3,806,653,700	7%	50%	133,232,879	
린나이	낙찰	251,660,000	7%	-	17,616,200	129,672,372
	탈락	3,201,604,922	7%	50%	112,056,172	
대성	낙찰	375,575,000	7%	-	26,290,250	31,725,750
	탈락	155,300,000	7%	50%	5,435,500	

롯데	낙찰	459,934,000	7%	-	32,195,380	136,961,962
	탈락	2,993,330,922	7%	50%	104,766,582	

2) 행위요소에 의한 1차 조정

65 피심인들에 대한 1차 조정 사유에 해당 사항이 없으므로 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 행위자 요소에 의한 2차 조정

66 피심인 귀뚜라미, 경동, 롯데는 심사관의 조사단계부터 이 사건 공동행위의 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 적극 협력하였는바, 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 20%를 감경한다.

67 이에 따른 피심인별 2차 조정 산정기준은 아래 <표 31>과 같다.

<표 31> 2차 조정 산정기준

(단위 : 원)

연번	피심인	1차 조정 산정기준	감경률	2차조정 산정기준
1	귀뚜라미	231,915,807	20%	185,532,645
2	경동	206,813,731	20%	165,450,984
3	린나이	129,672,372	-	129,672,372
4	대성	31,725,750	-	31,725,750
5	롯데	136,961,962	20%	109,569,569

4) 부과과징금의 결정

68 이 사건 입찰담합 건의 경우 수요자의 가격협상력이 강하여 낙찰가격이 제조원가에 근접하는 등 부당이득이 적은 점을 감안하여 피심인 모두에 대하여 과징금고시 Ⅳ. 4. 가. (1) 규정에 따라 2차 조정 산정기준에서 10%를 감경한 뒤, 백만 원 미만의 금액을 버려 부과과징금을 결정한다.

69 이에 따른 피심인별 부과과징금은 아래 <표 32>와 같다.

<표 32> 부과과징금

(단위 : 원)

연번	피심인	2차 조정 산정기준	감경률	부과과징금
1	귀뚜라미	185,532,645	10%	166,000,000
2	경동	165,450,984	10%	148,000,000
3	린나이	129,672,372	10%	116,000,000
4	대성	31,725,750	10%	28,000,000
5	롯데	109,569,569	10%	98,000,000

4. 결론

70 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조를, 과징금부과에 대하여는 법 제22조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2014년 3월 11일

의 장	위 원 장	노 대 래
	부위원장	김 학 현
	위 원	서 석 희
	위 원	김 의 형
	위 원	박 병 형